齐齐哈尔市龙沙区云起溪上小区8号楼项目“7·20”物体打击事故调查报告

日期：2023-09-19 来源：应急管理局

区应急管理局7月20日上午11时30分左右接到电话，称黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区云起溪上小区8号楼项目建筑施工现场发生一起物体打击事故，造成一人死亡，接报后，区应急管理局立即派人赶到事故现场，开展事故调查处理工作。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《黑龙江省安全生产条例》的有关规定，经龙沙区人民政府批准成立了由龙沙区应急管理局、齐齐哈尔市建设工程质量安全监测中心、龙沙公安分局安顺路派出所、龙沙区纪委监委、龙沙区住建局、龙沙区总工

会、龙沙区委宣传部、龙沙消防救援大队、龙沙区交通局、龙沙区交警大队、龙沙区江安街道办事处等有关部门组成的事故调查组，同时邀请龙沙区人民检察院参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生相关单位基本概况

1、齐齐哈尔广厦昆仑房地产开发有限公司（建设单位），成立日期：2018年07月12日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：肆亿元整，统一社会信用代码：91230200MA1B73RW90，注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区胜利小区15号楼1-2层7号，经营范围：房地产开发经营、房屋、场地、车库出租，法定代表人：陈曦。

2、黑龙江鹤城建设监理有限责任公司（监理单位），成立日期：1995年07月12日，企业类型：有限责任公司，注册资本：叁百万元整，统一社会信用代码：91230203128538562X，注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区天增小区7号楼4层，经营范围：房屋建筑工程监理，市政公用工程监理，法定代表人：李学铭。

3、齐齐哈尔市亨达建筑工程有限责任公司（施工单位），成立日期：2005年03月10日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：壹亿贰仟万元整，统一社会信用代码：91230200769242770W，注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区胜利15号楼7号门市，经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑起重设备安装工程专业承包；建筑机械设备租赁，法定代表人：方楠。

4、齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司（塔吊安拆单位），成立日期：2001年09月15日，企业类型：其他有限责任公司，注册资本：陆佰零壹万捌仟元整，统一社会信用代码：9123020771662259 30，注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区新安里72号，经营范围：房屋工程建筑施工（总承包），法定代表人：曲学军。

5、黑龙江军辉机械设备租赁有限公司（塔吊原产权单位），成立日期：2008年04月24日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：壹佰万元整，统一社会信用代码：91230110467212524 40（1-1），注册地址：哈尔滨市道外区升平街84号，经营范围：机械设备租赁，法定代表人：孔祥君。

（二）相关单位关系及塔吊基本情况

云起溪上住宅小区8号楼位于齐齐哈尔市龙沙区新合路北侧，永安大街西侧。建设单位是齐齐哈尔广厦昆仑房地产开发有限公司，监理单位是黑龙江鹤城建设监理有限责任公司，施工单位是齐齐哈尔市亨达建筑工程有限责任公司，塔吊产权原单位为黑龙江军辉机械设备租赁有限公司（事故发生前，塔吊转卖给苏峰230202********0610）。塔吊安拆专业分包是齐齐哈尔市华安建筑安装工程有限公司。

苏锋（53岁230202********0610）于2023年7月16日向黑龙江军辉机械设备租赁有限公司（统一社会信用代码91230110467212524 40（1-1））购买了型号为QTZ40的塔吊，并签署购买协议。该塔吊在2023年7月19日由齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司（统一社会信用代码9123020771662269 30）按照与施工总包单位的合同约定完成了对该塔吊的拆除工作。

（三）涉事塔吊基本情况

设备名称：自升式塔式起重机，设备型号：QTZ40，生产厂家：哈尔滨华拓金属结构有限公司，制造年月：2014年09月，出厂编号：201440027，设备备案登记号：黑AA-T04525。

自然人苏锋（53岁230202********0610）于2023年7月16日向黑龙江军辉机械设备租赁有限公司（统一社会信用代码91230110467212524 40（1-1））购买了该设备，并签署购买协议。

（四）相关单位管理情况

1、原产权单位的安全管理

涉事塔吊的原产权单位为黑龙江军辉机械设备租赁有限公司，成立日期为2008年04月24日，该单位2014年09月从哈尔滨华拓金属结构有限公司购买了该自升式塔式起重机，设备型号为QTZ40，出厂编号为201440027，该设备的报废年限为出厂年限超过10年。购买后，依据法律规定向黑龙江军辉机械设备租赁有限公司管辖所在地哈尔滨市建设安全监察站办理了新设备产权备案，设备备案登记号为黑AA-T04525。该设备备案后，出租过程中，与设备租赁单位齐齐哈尔市亨达建筑工程有限责任公司（施工单位）依法签订了租赁协议，明确了权利义务关系。因该塔吊将于2024年9月到期报废，且塔机载运能力、作业半径较小，实际上已不能再次出租，故原产权单位依据《建筑起重机械备案登记办法》第八条、第十条（第八条：有下列情形之一的，设备备案机关不予备案，并通知产权单位第三款：超过制造厂家或者安全技术标准规定的使用年限的。第十条：建筑起重机械属于本办法第八条情形之一的，产权单位应当及时采取解体等销毁措施予以报废，并向设备备案机关办理备案注销手续。）的规定，黑龙江军辉机械设备租赁有限公司与自然人苏峰于2023年7月16日签订买卖协议，在塔吊拆卸作业完成后，将该设备卖予苏峰，由苏峰对该设备采取解体等销毁措施。注销工作由黑龙江军辉机械设备租赁有限公司在报废年限到期后到原备案机关办理。

2、安拆单位的安全管理

涉事塔吊的安拆单位为齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司（塔吊安拆单位），成立日期：2001年09月15日。齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司与涉事塔

吊的使用单位齐齐哈尔市亨达建筑工程有限责任公司（施工单位）依法签订了安拆合同及安全协议书，并依据相关法律、法规规定，提供以下资料至施工总承包单位、监理单位审核：

（1）起重机械备案证明；

（2）安装单位资质证书、安全生产许可证副本；

（3）安装单位特种作业人员证书；

（4）起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案；

（5）安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书；

（6）安装单位负责起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单；

（7）起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案；

（8）辅助起重机械资料及其特种作业人员证书。

在施工总承包单位、监理单位审核合格后，起重机械安装（拆卸）前2个工作日内，齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司报送以上材料至工程所在地监管单位：齐齐哈尔市建设工程质安监测中心，报请安拆作业。安拆作业前，安拆单位、使用单位监理单位对安拆作业人员进行了安全教育、安全技术交底。该涉事塔吊在安装及拆除作业过程中没有发生任何生产安全事故。

3、使用单位的安全管理

涉事塔吊使用单位为齐齐哈尔市亨达建筑工程有限责任公司（施工单位）。齐齐哈尔市亨达建筑工程有限责任公司在依法与塔吊原产权单位黑龙江军辉机械设备租赁有限公司签订了设备租赁合同；与涉事塔吊的安拆单位齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司依法签订了委托安拆合同及安全协议书；安拆作业前，齐齐哈尔市亨达建筑工程有限责任公司审核了安拆单位齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司报送

的安拆资料，并与监理单位、安拆单位对塔吊安拆作业人员进行了安全教育及安全技术交底；齐齐哈尔市亨达建筑工程有限责任公司依据法律规定，自起重机械安装验收合格之日起30日内，向工程所在地监管单位：齐齐哈尔市建设工程质安监测中心，报送资料，办理了起重机械使用登记；在涉事塔吊使用过程中对特种作业人员依法进行安全教育及安全技术交底，强化安全检查工作，在涉事塔吊安装作业、使用作业、拆除作业过程中未发生任何生产安全事故。

4、监理单位的安全管理

涉事塔吊监理单位为黑龙江鹤城建设监理有限责任公司。安拆作业前，黑龙江鹤城建设监理有限责任公司审核了安拆单位齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司报送的安拆资料，并与使用单位、安拆单位对塔吊安拆作业人员进行了安全教育及安全技术交底；在涉事塔吊使用前，监督施工单位依法办理了涉事塔吊使用登记；使用过程中监督施工单位对特种作业人员依法进行安全教育及安全技术交底；采取旁站、巡视、平行检验等多种方式开展安全管理工作，在涉事塔吊安装作业、使用作业、拆除作业过程中未发生任何生产安全事故。

5、自然人苏峰的安全管理

自然人苏峰购买拟报废涉事塔吊，在组织进行涉事塔吊解体作业、装运作业过程中，为节约成本，获得利润，未对受其雇佣作业人员开展安全教育和安全技术交底，未雇佣专业塔吊解体作业人员，未雇佣专业司索工和指挥人员，自行指挥在四轮平板车上多装运解体后的塔吊标准节，装车后的塔吊标准节未及时采取绑扎固定措施。

（五）相关人员资质概况

汤红枫：性别：男，身份证号：230202********1618，齐齐哈尔市亨达建筑工程有限公司，技术负责人，有二级建造师及中级工程师证。

李胜利：性别：男，身份证号：230208********0038，黑龙江鹤城建设监理有限公司，现场安全监理，有安全监理证。

赵伟：性别：男，230205********1010，齐齐哈尔市华安建筑安装工程有限公司，技术负责人。

苏峰：性别：男，身份证号：230202********0610，塔吊产权人。

尚学峰（亡者）：性别：男，身份证号：230208********1314，现场装卸工。

杨金成：性别：男，230204********0713，现场汽车吊司机。

赵国军：性别：男，230205********0830，现场装卸工。

郭伟：性别：男，230203********1217，现场装卸工。

刘宪全：性别：男，230204********043x，现场四轮车司机。

曲录宝：性别：男，230204********1417，现场装卸工。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年7月20日上午10时30分许，在云起溪上住宅小区8号楼南侧空地报废塔吊标准节外运作业现场，已装到四轮板车上的一黄色被切割后的三角形塔吊标准节从装运平板车上滑落，砸到正在进行装卸作业的工人尚学峰（亡者）头部，造成尚学峰（亡者）当场死亡。

（二）应急救援情况

事故发生后，苏锋先后拨打120急救电话和110报警电话，120急救人员到达现场检查后确认尚学峰（亡者）已经死亡，属地派出所警员现场调查取证后，尚学峰（亡者）家属将其遗体送往市殡仪馆。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失人民币一百万元。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

1、尚学峰（亡者），安全意识淡薄，违章作业，切割塔吊标准节，切割后的标准节吊上板车以后不能保证正常状态下应具有的稳定性，并未在第一时间进行绑扎固定，从而存在滑落事故隐患是事故发生的直接原因。

2、塔吊购买人苏锋，安全意识淡薄，违章指挥，为了达到节省运输成本的目的，而让工人违章切割塔吊标准节，使切割后的标准节能够扣放在正常标准节上，切割后的标准节吊上板车以后不能保证正常状态下应具有的稳定性，并未在第一时间进行绑扎固定，从而存在滑落事故隐患。是事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

在苏锋没有雇佣专职司索工和指挥人员的情况下，汽车吊司机仍进行吊装作业，易产生吊件摆放位置不准或者吊装过程中构件磕碰的情况，存在安全事故隐患，安全生产教育培训工作、隐患排查工作不到位，致使死者尚学峰（亡者）安全生产意识淡薄是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，齐齐哈尔市龙沙区云起溪上小区“7·20”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）直接责任者

1、尚学峰（亡者），安全意识淡薄，违章作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

2、苏峰，塔吊产权人。苏锋安全意识淡薄，违章指挥，苏锋没有雇佣专职司索工和指挥人员的情况下，汽车吊司机仍进行吊装作业。苏峰对事故的发生负有直接责任，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十八条第一款的规定：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致

事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款。给予苏峰行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）建筑施工行业各单位要根据生产经营实际情况，制定有针对性地吊装方案和安全管理制度，明确吊装现场安全管理职责和要求，强化对劳务人员的安全交底工作，切实提高工人安全意识，避免出现现场安全管理缺失。

（二）建筑施工行业各单位要严格履行施工作业的审批制度，加强对施工作业的现场管理，针对危险性较大的施工作业内容，应配备专人进行现场安全管理，强化施工现场安全管理。

（三）各级行业部门要切实履行监管责任，按照“管行业必须管安全”的原则，建立健全各项安全监管措施，认真落实行业监管职责，全面加强建筑施工过程的安全监督，扎实组织开展安全生产专项整治三年行动，督促各责任主体落实安全责任。

龙沙区云起溪上小区“7·20”物体打击事故调查组

2023年8月30日

扫一扫在手机打开当前页

关于我们 | 网站声明 | 网站地图

主办 ：龙沙区人民政府　版权所有 ：龙沙区人民政府　承办 ：龙沙区人民政府办公室
技术支持 ：机关事务服务中心　黑ICP备06006796号-1　黑公网安备 23020202000014号
网站标识码2302020001　联系电话 ：0452-2331772





